



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000094769

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005414-25.2015.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante ANDERSON HENRIQUE DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente) e REINALDO CINTRA.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

EDUARDO ABDALLA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0005414-25.2015.8.26.0431

Comarca: PEDERNEIRAS

Juízo de Origem: 1ª VARA JUDICIAL

Apelante: ANDERSON HENRIQUE DE MELLO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Magistrada Sentenciante: Dra. Ana Lúcia Schmidt Rizzon

VOTO nº 05275

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade processual, por ausência de condição de procedibilidade repelida, com lastro, inclusive, em recente Súmula nº 542 do STJ, que pacificou entendimento de que, “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”. Absolvção. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Penas e regime preservados. Inaplicabilidade da substituição prevista no CP, art. 44. Improvimento.

Trata-se de **APELAÇÃO CRIMINAL** interposta por **ANDERSON HENRIQUE DE MELLO** contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial de Pederneiras, que o **condenou** à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no CP, art. 129, § 9º, com suspensão condicional da pena por dois anos - *em cujo período, ficará sujeito ao cumprimento das seguintes condições: a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de jogos, de prostituição, e estabelecimentos congêneres; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (CP, art. 78 e 79)-*, com recurso em liberdade, aduzindo, em preliminar, nulidade processual, por ausência de condição de procedibilidade - *porquanto a vítima teria expressamente se manifestado pelo arquivamento do Inquérito Policial, por ter se reconciliado com o Apelante*. No mérito, absolvição por falta de provas - *inclusive porque as consequências teriam sido insignificantes*.

Devidamente processada, o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo improvimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

É O RELATÓRIO.

Repele-se a preliminar.

A hipótese é de ação penal pública incondicionada, não se aplicando o disposto na Lei nº 11.340/06, art. 16.

Aliás, este é o entendimento consolidado: “Na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.424/DF, - em que se declarou a constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, afastando a incidência da Lei 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar, contra a mulher, independentemente da pena prevista -, é firme nesta Corte a orientação de que o crime de lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada. Precedentes”. (STJ - RHC 49358/RJ. Ministra **MARILZA MAYNARD** - Desembargadora convocada do TJ/SE. Sexta Turma, DJe 23/09/2014).

Tal compreensão culminou, inclusive, com a edição da Súmula nº 542, do sobredito Sodalício: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Na questão de fundo, o Apelante foi processado porque, aos 25 de outubro de 2015, de madrugada, na Av. Maximiano Alves Nunes, nº 4528, Pederneiras, ofendeu a integridade corporal de sua esposa J.A.G.S.M., causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Inarredável a condenação de **ANDERSON** pelo crime de violência doméstica.

Com efeito, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 20 atesta as lesões sofridas pela vítima e a prova oral o incrimina, notadamente porque **ANDERSON** confessou espontaneamente os fatos, o que foi confirmado pela vítima, esclarecendo, ainda, ter sido agredida, em razão de ciúmes, por ter retornado tarde uma festa de aniversário.

Procedência de rigor, até porque, como bem asseverado, “não prospera a pretendida aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, que (...) não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de que decorre violência física, ainda mais se ele é praticado no âmbito familiar (...)” (AgRg no AREsp 19042-DF, 5ªT., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 14.02.2012). Eventual reconciliação do casal, da mesma forma, também não exclui a tipicidade dos fatos. Muito embora a Defesa afirme que houve apenas legítima defesa, mediante injusta agressão da vítima, não realizou qualquer Boletim de Ocorrência relatando a agressão sofrida” (fls. 61).

No que toca à pena, a inicial partiu do mínimo - 3 meses de detenção -, daí porque prejudicada a atenuante da confissão, consoante os termos da Súmula nº 231 do STJ, tornada definitiva, à míngua de modificadoras.

Por fim, realmente, não era caso de substituição da privativa



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

por restritiva de direitos, pois, como bem consignado, o delito se revestiu de violência - *CP, art. 44, I -*, impeditiva da pretendida benesse. Mantém-se, contudo, a concessão de **sursis** como já estabelecido, assim como o regime aberto, no descumprimento.

Diante do exposto, **rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso.**

EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica